

PRINCIPAIS ESPÉCIES DE CONTRATOS IMOBILIÁRIOS

Por JOSIANE MAFRA

OLÁ!

- Eu sou **Josiane Mafra**
- Sou advogada, palestrante, professora e escritora
- Possuo especialização em (Direito e Educação) e mestrado em Meio Ambiente e Sustentabilidade
- Sou uma apaixonada pelo mercado imobiliário
- Você poderá me encontrar no @josianemafra 



CONTRATOS TÍPICOS E ATÍPICOS

- **Contratos típicos** possuem previsão expressa e requisitos mínimos estabelecidos na Lei ≠ dos **contratos atípicos**
- Locação “built to suit” já foi um contrato atípico
- Validade dos contratos atípicos?



PRINCIPAIS CONTRATOS IMOBILIÁRIOS

- Contrato de compra e venda e promessa de compra e venda
- Contrato de locação de imóvel
- Permuta e promessa de permuta
- Comodato
- Doação de bem imóvel
- Contrato de financiamento imobiliário



E MAIS:

- Contrato de comodato
- Contrato “normativo” de incorporação
- Contrato de prestação de serviços: contrato de corretagem e contrato de administração de imóveis
- Outros



COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL

- Elementos essenciais: consentimento (arrependimento?), coisa e preço
- Despesas: escritura e registro (comprador) e tradição (vendedor), salvo estipulação em contrário (art. 490, CCb)
- Riscos até a tradição? V. art. 492, CCb



ELEMENTOS IMPORTANTES

- Elementos básicos: partes, objeto, direitos e deveres/obrigações, prazos
- Elementos usuais: arras (sinal); cláusula de arrependimento; cláusulas penais; obrigações alternativas e condicionais, etc.
- Cláusulas especiais: venda a contento/sujeita à prova; venda *ad mensuram* ou *ad corpus*; retrovenda; venda com reserva de domínio; preempção ou preferência.



AINDA QUANTO À COMPRA E VENDA

- A jornada de compra e venda
- Imóvel de “prontos” e “na planta”?
- Promessa e a compra e venda definitiva?
- Situações conflituosas ou “difíceis”, como imóveis em inventário, imóveis hipotecados, cláusulas restritivas, etc.
- O instrumento contratual: como confeccionar e o que não pode faltar?



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

- Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91)
- Partes; objeto; posse e prazos; aluguel e demais encargos; garantias à locação; cláusulas penais, etc.
- Importância da vistoria (anexa ou no corpo do contrato)
- Relação de natureza contínua



INFORMAÇÕES E CLÁUSULAS IMPORTANTES EM UM CONTRATO DE LOCAÇÃO

- Nome e qualificação das partes (e fiadores, se escolhida a fiança como garantia);
- Objeto locado (descrição, endereço, destinação);
- Valor do aluguel em moeda corrente e o índice anual de reajuste;
- Demais encargos locatícios (impostos, taxas, etc) e o responsável pelo pagamento;
- Forma e local de pagamento;
- Multa e juros moratórios;
- Garantia locatícia escolhida;
- Multa rescisória;

Prazo contratual (com termo inicial e final previstos).

 @josianemafra  (32) 98803-4294

CONTRATO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL

- Doação: alienação a título gratuito e “inter vivos” (vide art. 538, CCb)
- Doador e donatário
- Doação após a morte? Cláusula de reversão?
- Condição, termo ou encargo?
- Restrições: doação de 50% dos bens?
Totalidade dos bens? Ascendentes aos descendentes?



AINDA QUANTO À DOAÇÃO

- Aceitação do donatário: dispensa em caso de doação “pura” ao menor (vide art. 543, CCb)
- Doação: escritura pública e registro
- ITCMD: alíquota e o momento do recolhimento
- Cláusulas restritivas ao direito de propriedade (art. 1.911, CCb)
- USUFRUTO na doação



CONSIDERAÇÕES SOBRE O USUFRUTO

- O que é?
- Prazo determinado ou de forma vitalícia
- Nu proprietário e usufrutuário
- Transferência do usufruto? E do direito de exercê-lo?
- Extinção do usufruto: art. 1.410, CCb
- A morte e o direito de acrescer do usufrutuário sobrevivente?



CONTRATOS “PADRÕES” NAS INCORPORAÇÕES E LOTEAMENTOS

- Regras mínimas e basilares: obrigatórios nos loteamentos, facultativos nas incorporações? Vide art. 18, VI da Lei nº 6.766/79 e o art. 67 da Lei nº 4.591/1964
- Compromissos de compra e venda de imóveis “na planta” e a “Lei dos Distratos” (Lei nº 13.786/2018)



CONTRATO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA

- Arts. 722 a 729 do CCb e Resoluções do COFECI
- Ausência de solenidade
- Práticas de mercado e posicionamento atual
- Tabelas de referência
- Honorários ou comissão: quando?
- Contrato com e sem exclusividade
- Intermediação ≠ gestão





iBREP  escola
imobiliária